

TRIBUNALE DI MODENA

Ricorso per ingiunzione di pagamento

(artt. 633 e seguenti c.p.c.)

Ricorrente: Climatek Impianti S.r.l., P.IVA 03123450367, con sede in Castelnuovo Rangone (MO), Via del Freddo 6, in persona dell'amministratore unico Davide Fontana, difesa dall'Avv. Marco Dini (C.F. DNIMRC80H03F257B), PEC marco.dini@pec-avvocati.example, per procura allegata, con domicilio eletto presso lo Studio Meridiana, Via delle Meridiane 12, Modena.

Debitrice: Mobilificio Ugolini S.r.l., P.IVA 02345670368, con sede in Soliera (MO), Via del Legno 30.

1. I fatti

Con contratto di appalto del 3 giugno 2024 Climatek ha realizzato l'impianto di climatizzazione dello stabilimento di Soliera della debitrice, per un corrispettivo di euro 46.360,00 IVA compresa.

L'impianto è stato collaudato con esito positivo il 30 settembre 2024; il verbale è firmato dal legale rappresentante della debitrice. L'acconto del 50% è stato pagato. Il saldo, fatturato con la fattura n. 77/2024 del 1° ottobre 2024 per euro 23.180,00, è scaduto a sessanta giorni e non è stato pagato, nonostante la diffida del 14 gennaio 2025.

2. Il credito e la prova scritta

Il credito è certo, liquido ed esigibile. Lo provano il contratto, il verbale di collaudo sottoscritto dalla debitrice, la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili (artt. 633 e 634, secondo comma, c.p.c.).

3. Gli interessi

È una transazione commerciale: sono dovuti gli interessi moratori dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura (art. 4), oltre a euro 40,00 per i costi di recupero (art. 6).

4. Conclusioni

Si chiede al Tribunale di ingiungere a Mobilificio Ugolini S.r.l. il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica, di euro 23.180,00, oltre euro 40,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, interessi moratori dal 1° dicembre 2024 al saldo e spese del procedimento.

Valore della causa ai fini del contributo unificato (art. 14 D.P.R. 115/2002): euro 23.180,00.

Documenti:

1. contratto di appalto del 3.06.2024;
2. verbale di collaudo del 30.09.2024;
3. fattura n. 77/2024;

4. estratto autentico delle scritture contabili;

5. diffida del 14.01.2025.

Modena, 12 marzo 2025

Avv. Marco Dini